

Лекция 6 (10.10.25)

Гражданское право

Гражданское право - это нормы определяют правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения вечных прав, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, регулируют договорные и иные обязательства, которые основаны на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников.

Пример гражданского права: две группы общественных отношений - имущественные, и личные не имущественные.

Имущественные - основная группа, возникает по поводу имущества.

(**Имущество** - материальные и иные блага, которые носят форму товара, и носят эквивалентно-возмездный характер).

Формы имущественных отношений:

1. вещное право
2. обязательственное право
3. право интеллектуальной собственности
4. корпоративное право

Личные, не имущественные - вторая подгруппа. Принято делить на две подгруппы, в зависимости от связи или отсутствия связи с имущественными отношениями.

Примеры нематериальных благ: жизнь, здоровье, честь, достоинство.

Главные принципы гражданского права:

1. Равноправие
2. Неприкосновенность собственности
3. Свобода договора
4. Недопустимость произвольного вмешательства в частные дела
5. Обеспечение восстановления нарушенных прав
6. Приоритетных характер судебной защиты

Источники гражданского права:

1. нормативно-правовые акты:

- ФЗ гражданский кодекс (4 части)
- ФЗ иные
- Подзаконные правовые акты - указы президента, постановления правительства, ...

2. Обычай

3. Международные договоры

4. Аналогии

Субъекты (участники) гражданского права: физ и юр лица.

Гражданская правоспособность - это юридическая возможность иметь гражданские права и нести ответственность. Содержание правоспособности раскрывается в 18 статье ГК.

Моменты возникновения гражданской правоспособности - рождение и смерть.

Гражданская дееспособность - способность гражданина своими действиями приобретать, создавать обязанности, и исполнять их

Группы дееспособности:

1. малолетняя дееспособность

- [0, 6) лет - бейбик ниче не может.
- [6, 14) лет - могут делать самостоятельно: совершать мелко бытовые сделки, сделки на безвозмездной основе без требования государственной регистрации или оформления, распоряжение денежными средствами предоставленные третьими лицами с согласием

2. неполная дееспособность [14, 18) - могут делать тоже, что и при малолетней дееспособности, а также: вносить вклады, по всем другим действиям согласие законных представителей.

3. 18+ лет - полная дееспособность

Исключения:

1. Эмансипация (если в 16 лет работает по трудовому договору, считается дееспособным)

2. Вступление в брак (если вступил в брак, наступает дееспособность, и не снимается в полной мере даже при расторжении брака до 18 лет)

При этом ограничения связанные с возрастной физиологией всё равно действуют. (алкоголь, огнестрелы и тп)

Основания лишения дееспособности:

1. алкоголизм
 2. лудомания
 3. наркомания
-

Объявление умершим

Для объявления лица умершим должно пройти 5 лет. Исключение - военное время, 2 года.

В случае явки лица признанного умершим - лицо имеет право потребовать возврат имущества если оно не было изменено, не может требовать возврата наличных средств. При этом может требовать возврата имущества только от недобросовестного приобретателя (лицо которое знало что лицо было живо на момент получения материальных благ).